

Bodenuntersuchungsergebnisse für Kali, Phosphor, Magnesium und den pH-Wert oder Kalkbedarf aus der Bodenschicht 0-30 cm vorliegen. Zusätzlich sind der Humusgehalt und der Gesamtstickstoffgehalt zu bestimmen. Pro Hektar sind drei repräsentative Bodenproben zu ziehen und auszuwerten, mindestens jedoch eine je Antragsteller. Auf raubmilbenschonende Spritzfolgen ist zwingend zu achten.

Für die Berechnung der maximal förderfähigen Fläche ist die Bruttofläche Landwirtschaft maßgeblich. Waldflächen, Weinberghäuschen etc. sind hier in der Regel bereits herausgerechnet und damit nicht förderfähig. Die beantragte Fläche wird mit der Weinbaukartei abgeglichen. Wenn die Bruttofläche Landwirtschaft größer als die tatsächlich in der Weinbaukartei auf dem Flurstück gemeldete bestockte Rebfläche ist, wird die bestockte Rebfläche zur Berechnung der Zuwendung herangezogen. Rebanlagen können auch innerhalb des 5-jährigen Verpflichtungszeitraumes gerodet und eine Brachezeit eingelegt werden. Für diese Brachflächen ist dann der NC 844 (unbestockte Rebflächen) zu verwenden. Für unbestockte Flächen (NC 844) oder für Tafeltrauben (NC 848) wird jedoch keine Unterstützung gewährt. Grundsätzlich sind nur Flächen förderfähig, die in Baden-Württemberg liegen und für die die antragstellende Person als bewirtschaftende Person in der Weinbaukartei hinterlegt ist.

11.4 Antragstellung

Zur Teilnahme am Förderprogramm Handarbeitsweinbau ist für Flächen, die erstmals 2026 beantragt werden sollen, die Stellung eines **Förderantrags** über FIONA unter Angabe der Flurstücke und des geplanten Flächenumfangs bis zum **15. Mai 2026** erforderlich. Besteht bereits eine Verpflichtung, können zusätzliche Flurstücke über einen **Erweiterungsantrag** aufgenommen werden, der ebenfalls bis zum **15. Mai 2026** über FIONA zu stellen ist. Die Stellung von Förder- und Erweiterungsantrag wird im Antragsjahr 2026 erstmalig in den Gemeinsamen Antrag integriert. Maßgeblich für die förderfähige Fläche ist die in der Weinbaukartei hinterlegte Nettorebfläche. Mit dem Antrag auf Förderung wird für diese Fläche eine fünfjährige

Verpflichtung, innerhalb derer die Vorgaben zum Handarbeitswein eingehalten werden müssen, eingegangen. Dasselbe gilt, wenn eine bereits bestehende Verpflichtung erweitert werden soll: der im Erweiterungsantrag aufgeführte hinzukommende Flächenumfang unterliegt einer eigenen fünfjährigen Verpflichtung.

Mit Beginn der Verpflichtung ist innerhalb des fünfjährigen Zeitraums **jährlich bis zum 15. Mai die Auszahlung der Zuwendung** über FIONA im Rahmen des Gemeinsamen Antrags grafisch durch Bildung von Schlägen und Teilschlägen zu beantragen. Genauere Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 4.3. Flurstücke, die nicht im Rahmen eines Förderantrags oder Erweiterungsantrags angegeben wurden, sind von der Auszahlung ausgeschlossen.

11.5. Höhe der Zuwendung

Die Bewirtschaftung von Handarbeitslagen wird mit einem Zuschuss in Höhe von **5.000 Euro je Hektar** unterstützt. Der Mindestbewilligungsbetrag beläuft sich auf 150 Euro je Antrag. Der im Rahmen der Förderung beantragte Flächenumfang muss daher mindestens 3 Ar betragen.

11.6. Vor-Ort-Kontrollen

Die beantragten Flächen werden stichprobenartig auf Einhaltung der Zuwendungsvoraussetzungen vor Ort kontrolliert. Zusätzlich können die Bodenuntersuchungsergebnisse und Spritzmittelaufzeichnungen angefordert werden. Beanstandungen können zu Kürzung oder Ablehnung der Förderung führen.

11.7. Ergänzende Hinweise

Die Zuwendung wird keinem Unternehmen gewährt, das einer Rückforderungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der EU-Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist.

Weiterhin wird die Zuwendung keinem Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Art. 2 Nummer 59 der Verordnung (EU) Nr. 2022/2472 gewährt.

12. Ausgleich für Nutzungsbeschränkungen in Wasserschutzgebieten nach SchALVO

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → SchALVO

Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags können Ausgleichsleistungen nach der SchALVO vom 20. Februar 2001 (GBl. S. 145) in der jeweils geltenden Fassung beantragt werden. **Der Ausgleich steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel.**

Die Höhe des Pauschalausgleichs (Grundausgleich) beträgt 120 Euro je Hektar bzw. 45 Euro je Hektar in mit Nitrat belasteten Gebieten nach § 13a DüV.

Aufgrund der Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie in Verbindung mit der Verurteilung Deutschlands wegen Nicht-Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie sowie des Beschlusses der EU-Kommission vom 12.11.2019

(Aktenzeichen: C(2019) 8164 final) zur Notifizierung der SchALVO kann außerdem in Nitratsanierungsgebieten nach SchALVO mit > 37,5-50 mg/l Nitrat und steigendem Trend sowie in Gebieten mit mehr als 50 mg/l Nitrat im Rohwasser kein Ausgleich mehr nach SchALVO gezahlt werden. Entsprechende Zahlungen werden daher gewährt im Rahmen der Agrar-De-minimis-Regelung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor in der jeweils geltenden Fassung. Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu

De-minimis in Kapitel 14. Nähere Informationen zu den betroffenen Gebieten erhalten Sie bei der ULB an Ihrem zuständigen Landratsamt.

Allgemeine Hinweise

Ein Ausgleich wird **nicht** gewährt für Flurstücke, auf denen durch die auferlegten Bewirtschaftungsbeschränkungen keine wirtschaftlichen Nachteile entstehen. Dies gilt insbesondere für (Aufzählung nicht abschließend):

- Grünflächen, die ohnehin schon sehr extensiv genutzt werden, wie Heideflächen, Trockenrasen, Truppenübungsplätze und vergleichbare Flächen (zum Teil in großem Umfang von Schäfereibetrieben genutzt; entspricht NC 454, 455, 458, 460, 020 und 492); Einzelausgleich kann aber ggf. möglich sein.

12.1. Zuwendungsvoraussetzungen für den Ausgleich

Gemäß der SchALVO werden WSG ganz oder teilweise (Teilbereiche) aufgrund der Nitratgehalte des dort gewonnenen Rohwassers eingestuft in Gebiete, die weitgehend ohne Einschränkungen nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Landwirtschaft genutzt werden können (Normalgebiete) und **Nitratproblem- bzw. Nitratsanierungsgebiete**, in denen besondere Bewirtschaftungsauflagen (Schutzbestimmungen) gelten. Außerdem sieht die Verordnung die Ausweisung von **Pflanzenschutzmittelsanierungsgebieten** vor, wenn bestimmte Grenzwerte im Rohwasser überschritten werden. Die Festsetzung der Normal-, Problem- und Sanierungsgebiete erfolgt durch die untere Wasserbehörde und wird ortsüblich bekannt gemacht. Weitere Auskünfte erteilt das zuständige Landratsamt.

Ein Ausgleich kann grundsätzlich für landwirtschaftlich (einschl. evtl. vorhandener LE) und ausnahmsweise für forstwirtschaftlich genutzte Flächen in festgesetzten Problem- und Sanierungsgebieten sowie in der Zone II von WSG (auch wenn diese als „Normalgebiet“ eingestuft sind) gewährt werden.

Wenn die Voraussetzungen für den Ausgleich im Laufe des Kalenderjahres eintreten bzw. entfallen, wird der Ausgleich anteilig in Form einer Quartalspauschale für jedes angefangene Vierteljahr gewährt, mit Ausnahme des Ausgleichs für die aktive Erstbegrünung.

Im Rahmen des Gemeinsamen Antrags werden auch Ausgleichsleistungen für Auflagen abgewickelt, die in **Verträgen** aufgrund von Sanierungsplänen oder in anderen vertraglichen Regelungen in Normal- oder Problemgebieten vereinbart oder von der Wasserbehörde angeordnet wurden.

Pauschal- oder Einzelausgleich (FIONA S1 bis S5)

Die SchALVO unterscheidet folgende Arten des Ausgleichs, bei denen bei Beantragung jeweils zwischen pauschaliertem Ausgleich (Pauschalausgleich) und betriebsbezogenem Einzelausgleich gewählt werden kann:

- Grundaussgleich im Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebiet (*Abschnitt S1*)

- Flächen mit LPR-A-Verpflichtung (NC 927, 961).
- Wege, Hof- und Gebäudeflächen, Ödland, Unland, sonstige nicht landwirtschaftliche Flächen.
- Aus der Erzeugung genommene Ackerflächen, ausgenommen solche, die erstmalig aktiv begrünt werden (siehe Abschnitt „aktive Erstbegrünung“).
- Flächen mit NC 575 (Blühfläche (FAKT II E8)) oder NC 590 (Brache mit jährlicher Neueinsaat von Blühmischungen (FAKT II E7)) sowie bei Beantragung von FAKT II E14 (Wildpflanzenmischung zur Energieerzeugung) mit NC 871 oder NC 866.
- Flächen, für die gleichzeitig Maßnahmen im Rahmen der Öko-Regelungen ÖR 1a oder 1b beantragt werden.

- Sonderausgleich im Nitratsanierungsgebiet (*Abschnitt S2*)
- Ausgleich für Flächen von viehhaltenden Betrieben in Wasserschutzgebietszone II (*Abschnitt S3*).

Weitere Ausgleichsarten sind:

- Ausgleich für besondere Auflagen für Flächen in Wasserschutzgebietszone I (*Abschnitt S4*)
- Ausgleich gemäß Sanierungsvertrag im Nitratsanierungsgebiet (*Abschnitt S5-01*)
- Ausgleich für besondere Auflagen aufgrund einer vertraglichen Regelung/Anordnung im Normal- und Problemgebiet (*Abschnitt S5-02*).
- Sonderausgleich im Pflanzenschutzmittelsanierungsgebiet (*Abschnitt S6*)

Höhe der pauschalen Ausgleichssätze

- **Die Höhe des Pauschalausgleichssatzes für den Grundaussgleich beträgt 120 Euro je Hektar bzw. 45 Euro je Hektar für Flächen innerhalb von mit Nitrat belasteten Gebieten nach § 13a DüV.**
- Der flächenbezogene Sonderausgleich in Nitratsanierungsgebieten beträgt 15 Euro je Hektar.
- Ausgleich für viehhaltende Betriebe mit einem Mindestviehbesatz von 0,5 GV je Hektar: 10 bis 160 Euro je Hektar (in Abhängigkeit des Anteils der LF des Betriebes in der Wasserschutzgebietszone II).

Grundlage für die Viehhaltung sind die Angaben in FIONA A8 bzw. bei Rindern die Daten des HIT. Berechnungsgrundlage für den Viehbesatz ist der RGV-/GV-Schlüssel in FIONA A8.

Grundlage für die Ermittlung der ausgleichsfähigen Fläche ist das FLV.

Der Mindestbewilligungsbetrag beträgt **50 Euro je Antrag**.

Bei Ackerflächen, die aus der Erzeugung genommen und nur noch in gutem Zustand erhalten werden (NC 591), kann eine **aktive Erstbegrünung** in Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten gefördert werden, wenn die Aussaat entsprechend den Terminvorgaben der SchALVO, jedoch spätestens bis zum 15. April erfolgt. Für die Einarbeitung

gelten die Regeln der SchALVO. Im Falle der gleichzeitigen Beantragung von weiteren Agrarzahlen bleiben die dort zu beachtenden Regelungen (z. B. Konditionalität) unberührt, sofern sie strengere Vorgaben enthalten.

Auch auf unbestockten Rebflächen (NC 844), unbestockten Obstbauflächen (NC 049) und Hopfen, vorübergehend stillgelegt (NC 859) ist eine aktive SchALVO-Erstbegrünung förderfähig.

Die SchALVO-Begrünungspauschale kann **unter anderem nicht** gezahlt werden in folgenden Fällen:

- Brachebegrünung mit Blümmischungen (NC 590), da für diese Flächen Ausgleich nach FAKT II über die Maßnahme E7 gezahlt wird.
- Flächen, die im Rahmen von FAKT II E8 „Brachebegrünung mit mehrjährigen Blümmischungen“ (NC 575) beantragt sind.
- Flächen, auf denen Begrünungsmaßnahmen im Rahmen der ÖR1 gefördert werden.

Die SchALVO-Begrünungspauschale kann grundsätzlich nur gezahlt werden, wenn nicht bereits durch andere Förderprogramme (z. B. kommunale Blühstreifenprogramme) Zahlungen geleistet werden.

Antragsberechtigt ist, wer am Tag der Antragstellung die Fläche bewirtschaftet.

Für ein- und dieselbe Fläche kann im Bewilligungszeitraum jeweils nur eine antragstellende Person einen Ausgleich erhalten.

Der Antrag auf **Pauschalausgleich** in Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten bzw. auf Pauschalausgleich für Flächen viehhaltender Betriebe in Zone II sowie auf zusätzlichen pauschalierten Sonderausgleich in Nitratsanierungsgebieten stellt den **Regelfall** dar.

Anstelle der verschiedenen Formen des Pauschalausgleichs kann jedoch grundsätzlich auch **Einzelausgleich** beantragt werden. Die Höhe des Einzelausgleichs ist abhängig von den tatsächlich nachgewiesenen wirtschaftlichen Nachteilen. Wird anstelle des pauschalen Grundaustgleichs im Nitratproblem- oder Nitratsanierungsgebiet der Einzelausgleich beantragt, so sind der pauschalierte Grundaustgleich und der pauschalierte Sonderausgleich für sämtliche Flächen dieses Betriebes ausgeschlossen. Der Ausgleich für Flächen viehhaltender Betriebe in der Zone II kann jedoch unabhängig davon als Pauschale gewährt werden. Umgekehrt kann für Flächen in Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten weiterhin pauschaler Grund- und Sonderausgleich gewährt werden, auch wenn der Ausgleich für viehhaltungsbedingte Nachteile in Zone II als Einzelausgleich beantragt wird.

Für zusätzliche Einschränkungen in Nitratsanierungsgebieten kann auch der flächenbezogene Sonderausgleich allein anstatt in pauschalierter Form als Einzelausgleich beantragt werden. Der pauschale Grundaustgleich in Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten sowie der Pauschalausgleich für viehhaltende Betriebe in der Zone II bleiben hiervon unberührt. Abweichende Regelungen gelten, wenn der Ausgleich im Zusammenhang mit Verstößen gegen die

Schutzbestimmungen oder Überschreitung der Überwachungswerte beantragt wird.

Der flächenbezogene Sonderausgleich für wirtschaftliche Nachteile, die durch das Anwendungsverbot von Pflanzenschutzmitteln mit bestimmten Wirkstoffen in **Pflanzenschutzmittelsanierungsgebieten** entstehen, wird **ausschließlich als Einzelausgleich auf besonderen Nachweis** geleistet. Er kann grundsätzlich unabhängig von den anderen Ausgleichsarten gewährt werden. Bitte prüfen Sie vor einer Beantragung (Antragsteil S6), ob Sie tatsächlich betroffen sind. Nach aktuellem Stand sind derzeit **keine** Pflanzenschutzmittelsanierungsgebiete ausgewiesen.

Ein Antrag auf **Einzelausgleich** ist nur in **Sonderfällen** angebracht und setzt den **Nachweis** von wirtschaftlichen Nachteilen durch Ertragsseinbußen oder Mehraufwendungen infolge Beschränkungen der ordnungsgemäßen landwirtschaftlichen Nutzung voraus. Der Einzelausgleich in Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebieten wird jedoch mindestens in Höhe des Pauschalausgleichs und ggf. zusätzlich des flächenbezogenen Sonderausgleichs in pauschalierter Form geleistet – es sei denn, es wurden in erheblichem Umfang Befreiungen von den Schutzgebietsbestimmungen für das WSG erteilt, Schutzbestimmungen nicht eingehalten, Überwachungswerte überschritten, oder die wirtschaftlichen Nachteile liegen aus sonstigen Gründen erheblich unter der Pauschale.

Ein Ausgleich für eine **Zweitkultur** ist nur über einen Antrag auf Einzelausgleich möglich.

Ein Ausgleich für Flächen in Zone I ist ebenfalls nur über einen Antrag auf Einzelausgleich mit besonderem Nachweis möglich. Bitte prüfen Sie vor einer Beantragung (Antragsteil S4), ob Sie tatsächlich betroffen sind. Dieser Antragsteil betrifft nur sehr wenige Bewirtschafter, da sich die Flächen in Zone I (Fassung) in der Regel im Eigentum der Wasserversorger befinden.

Bei Einzelausgleich wird für alle Kulturen des Betriebs im Nitratproblem- und Nitratsanierungsgebiet und für sonstige wirtschaftliche Nachteile die Ausgleichsleistung einzeln geschätzt.

Die für die Schätzung des Einzelausgleichs erforderlichen Angaben und **Nachweise** werden durch das Landratsamt gesondert angefordert. Es kommen u.a. folgende Nachweise in Betracht: nach Kulturarten differenzierte Aufstellung der Anbaufläche, Schlagkartei, Ernteerträge, Verkaufsmengen, Erzeugerpreise, abgerechnete Qualitäten, Buchführungsergebnisse, Aufzeichnungen über die Wirtschaftsdüngerausbringung und ähnliches.

Für Bewirtschaftungseinheiten, für die eine erhebliche **Befreiung von den Bewirtschaftungsauflagen nach §§ 4, 5 SchALVO** erteilt wurde oder deren wirtschaftliche Nachteile im Bewilligungszeitraum aus sonstigen Gründen erheblich unter dem Pauschalausgleich liegen, wird weder der pauschale Grundaustgleich noch der pauschalierte Sonderausgleich gewährt. In diesen Fällen wird stattdessen ein einzelschlagbezogener Einzelausgleich festgesetzt, wobei die Minderung des wirtschaftlichen Nachteils aufgrund der Befreiung berücksichtigt wird. Bei **Befreiungen von**

Sanierungsgebietsauflagen entfällt der pauschale Sonderausgleich für die gesamte im Sanierungsgebiet liegende Fläche. Entsprechendes gilt bei Verstößen. Soweit **Leistungen von Dritten** (zum Beispiel Gemeinde oder

Wasserversorgungsunternehmen) gewährt werden, sind diese beim Ausgleich nach SchALVO anzurechnen, wenn sie mit den in der SchALVO vorgesehenen Ausgleichsleistungen vergleichbar sind.

12.2. Hinweise zur Antragstellung

Die Ausgleichsleistungen werden in FIONA im Navigationsbaum unter Gemeinsamer Antrag > Maßnahmen > SchALVO, ggf. in Kombination mit den Angaben im Feld „SchALVO“ im FIONA-FLV beantragt. Beachten Sie hierzu auch die Erläuterungen zu SchALVO in Kapitel 4.3.

Zur Beantragung von **Ausgleich für Maßnahmen, die im Rahmen von Sanierungsverträgen (Abschnitt S5-01) oder sonstigen Verträgen/Anordnungen (Abschnitt S5-02)** durchgeführt werden, sind **im Antragsformular zusätzlich zum Antragskreuz die WSG auszuwählen**, in denen entsprechende Maßnahmen durchgeführt werden. Außerdem müssen in der **Schlag- bzw. Teilschlagbearbeitung die entsprechenden SC** auf die betroffenen (Teil-)schläge gesetzt werden. Eine Auflistung der in Frage kommenden Maßnahmen kann über die Feldhilfe angezeigt werden (siehe dazu Kapitel 4.3). Die Maßnahmen können jeweils nur mit bestimmten Kulturen durchgeführt werden. Bei Beantragung einer unzulässigen Kultur bzw. Maßnahme wird in FIONA eine Fehlermeldung erzeugt. Auch bestimmte Kombinationen der Maßnahmen untereinander sowie mit FAKT II oder ÖR sind durch entsprechende Fehlermeldungen ausgeschlossen, um eine Doppelförderung zu vermeiden. Ein ausführlicher **Maßnahmenkatalog, in dem auch die Ausgleichssätze und die zulässigen Hauptkulturen** für jede Maßnahme hinterlegt sind, ist im [Infodienst](#) zugänglich oder bei der ULB erhältlich. Es handelt sich um Maßnahmen, die über die vorgeschriebenen Auflagen der SchALVO hinausgehen. **Bitte wenden Sie sich daher zu Beratungszwecken immer an die**

Wasserschutzberatung der ULB, wenn Sie Ausgleich für Sanierungsverträge oder sonstige Verträge/Anordnungen beantragen, da diese Maßnahmen i. d. R. fachlich begleitet werden. **Voraussetzung für eine Beantragung ist das Vorliegen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit der unteren Wasserbehörde oder eine entsprechende Anordnung.**

Als Information über beantragte Maßnahmen ist in FIONA unter „Auswertungen“ sowie in der „Dokumentenablage“ ein **Auszug aus der SchALVO-Kulisse** (Bezeichnung „Schlaginformation Wasserschutzgebiete (SchALVO-Kulisse)“) abrufbar. Bei Aufruf der Tabelle über Menüpunkt „Auswertungen“ wird stets der Inhalt der Tabelle aus dem aktuellen Stand Ihres FLV generiert. Bei Aufruf der Tabelle über die „Dokumentenablage“ sehen Sie den Datenstand zum Zeitpunkt des jeweiligen Antragseingangs. In der Tabelle werden die im FLV angegebenen Flächen im Nitratproblemgebiet, Nitratsanierungsgebiet, Pflanzenschutzmittelsanierungsgebiet und der Wasserschutzgebietszone II (auch im Normalgebiet) gelistet. **Hinweis:** Evtl. vorhandene Flächen in Zone III von Normalgebieten sind in dieser Auswertung nicht aufgelistet, da sie für den Ausgleich nicht relevant sind.

Beim SchALVO-Kulissenauszug und bei der Darstellung der WSG im FIONA-GIS ist jeweils der Datenstand zu beachten. Die FIONA-Darstellung bietet lediglich eine Übersicht; rechtsverbindlich ist allein die Kartendarstellung, die zur jeweiligen Rechtsverordnung des WSG gehört und beim Landratsamt vorliegt.

13. Förderprogramm für Grünlandsteillagen ab 25 % Hangneigung - Steillagenförderung Grünland (SLG)

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → SLG

13.1. Allgemeine Hinweise

Die Förderung der Bewirtschaftung von steilem Grünland erfolgt in Baden-Württemberg als Landesprogramm. Die Zuwendungen werden gewährt auf Grundlage der §§ 23 und 44 der LHO und den Allgemeine Verwaltungsvorschriften des Ministeriums für Finanzen zur Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (VV-LHO) in der jeweils geltenden Fassung, sowie der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums Ländlicher Raum für die Gewährung von Zuwendungen für die Bewirtschaftung von steilem Grünland (VwV Steillagenförderung Grünland) vom 31. Oktober 2023, GABl. S. 562-565 in der jeweils geltenden Fassung. **Das Förderprogramm steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel.**

Die Förderung wird gewährt in Form einer De-minimis-Beihilfe nach der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der

Kommission vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor in der jeweils geltenden Fassung.

13.2. Begünstigte

Begünstigt sind Bewirtschaftende von landwirtschaftlich genutzten steilen Grünlandflächen. Von der Förderung ausgeschlossen sind Unternehmen mit einer Kapitalbeteiligung der öffentlichen Hand von 25 % oder mehr.

13.3. Wesentliche Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungsfähig sind landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen mit einer Hangneigung von mindestens 25 %. Bei der Festlegung der grundsätzlich förderfähigen Flächen werden zusammenhängende Hangflächen von mindestens 1.000 m² berücksichtigt. Die geförderten Flächen müssen

zur Landesfläche Baden-Württembergs gehören und grafisch in FIONA-GIS beantragt werden.

Unter landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen fallen:

Wiesen (einschl. Streuobstwiesen) (NC 451), Mähweiden (NC 452), Weiden (NC 453), Hutungen (NC 454), Almen und Alpen (NC 455), Sommerschafweiden (NC 460), Weidegebiete als Teil eines etablierten lokalen Bewirtschaftungsverfahrens (NC 492), Koppelschafweiden (NC 020) und Biotope mit landwirtschaftlicher Nutzung – Dauergrünland (NC 925) sowie die weniger als 5 Jahre zurückliegenden Grünlandneueinsaat: Wiese (NC 441), Mähweide (NC 442) und Weide (NC 443).

Vorhandene LE im Sinne von § 11 Absatz 1 Nummer 2 der GAPDZV gehören zur förderfähigen Fläche.

Nicht unter landwirtschaftlich genutzte Grünlandflächen fallen: Streuwiesen (NC 458), Streuobst ohne Wiesennutzung (NC 481), Dauergrünland aus der Erzeugung genommen (NC 592) und Stillgelegte Dauergrünlandflächen nach LPR (NC 567) und unbefestigte Mieten-, Stroh-, Futter-, Dunglager- und Maschinenstellplätze auf Dauergrünland (NC 994).

Der Mindestbewilligungsbetrag je Antrag beträgt 100 Euro.

13.4. Förderhöchstbetrag

Die **maximale Zuwendungshöhe** ist durch die De-minimis-Bestimmungen begrenzt (siehe hierzu Kapitel 14).

13.5. Voraussichtliche Förderbeträge

Für zuwendungsfähige Flächen mit einer Hangneigung von mindestens 25 % u. weniger als 50 %: 120 Euro je ha/Jahr;
mindestens 50 %: 170 Euro je ha/Jahr.

13.6. Informationen über die Grünlandsteillagen in FIONA

Im FIONA-GIS sind beide Hangneigungsstufen grafisch hinterlegt. **Hinweis:** Ggf. ist hierfür noch im Reiter „Karten“ → Umweltdaten → SLG Hangneigung auszuwählen.

Ferner sind in der „**Flächeninfo**“ die im Jahre 2025 angegebenen (Teil-)schläge gekennzeichnet, soweit sie eine entsprechende Hangneigung aufwiesen. Die „**Flächeninfo**“ finden Sie in FIONA unter „**Dokumentenablage**“. Im

FIONA-FLV finden Sie unter „**Flächenangaben**“ durch jeweiliges Klicken auf das blaue Info-Symbol die Flächeninformation mit Einstufungen je nach Hangneigung. Bei einem vorhandenen SLG-Antrag kann unter „**Auswertungen**“ das aktuelle Verschnittergebnis der beantragten (Teil-)schläge mit der entsprechenden Hangneigungsfläche abgerufen werden.

13.7. Beantragung

Die Beantragung der SLG erfolgt für die von Ihnen im FIONA-GIS eingezeichneten/digitalisierten Grünlandflächen dadurch, dass Sie in FIONA in **Abschnitt SG1-01** die Förderung ab 25 % Hangneigung ankreuzen.

Die Antragsfläche für die SLG wird automatisch durch Verschnitt Ihrer Grünlandschläge mit der Hangneigung ermittelt. Eine besondere Kennzeichnung der Schläge ist nicht notwendig.

13.8. Erklärung über weitere Beihilfen für die erschwerte Bewirtschaftung von steilem Grünland in FIONA

Die SLG wird nicht für Flächen gewährt, für die im Rahmen anderer Maßnahmen oder Programme eine Förderung für den gleichen Fördertatbestand, die erschwerte Bewirtschaftung von steilem Grünland, gewährt wird. Sollten Sie eine weitere Förderung für die erschwerte Bewirtschaftung von steilem Grünland, z. B. von Ihrer Gemeinde, erhalten, müssen Sie diese der zuständigen ULB mitteilen.

Im **Abschnitt SG2** in FIONA müssen Sie mit Ihrem Kreuz erklären, dass Ihnen Ihre Mitteilungspflicht über weitere Förderungen für die erschwerte Bewirtschaftung von steilem Grünland bekannt ist. Ohne diese Erklärung können Sie Ihren Antrag nicht abschließen.

13.9. Überprüfung der De-minimis-Bedingungen

Um sicherzustellen, dass De-minimis-Beihilfen den maximal zulässigen Agrar-Subventionswert von 50.000 Euro in einem Zeitraum von 3 Jahren nicht überschreiten, sind bereits bewilligte bzw. beantragte De-minimis-Beihilfen in FIONA anzugeben. Wählen Sie hierfür in der Maßnahmenauswahl die „De-minimis-Verwaltung“ aus und machen Sie dort die erforderlichen Angaben (siehe Kapitel 14).

14. Allgemeines zur De-minimis-Verwaltung und den De-minimis-Beihilfen

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → De-minimis

14.1. FIONA-Antragsabschnitt DE

Erklärung über beantragte und bewilligte De-minimis-Beihilfen (FIONA: Abschnitt DE1) Wenn Sie eine De-minimis-Beihilfe im Rahmen des Gemeinsamen Antrags (SLG, LPR-A oder SchALVO) beantragen, müssen Sie angeben, ob Sie oder ein mit Ihnen verbundenes Unternehmen **in den letzten drei Jahren** bereits De-minimis-Beihilfen im Agrarbereich nach der Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 vom 18. Dezember 2013 über die Anwendung der Art. 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im

Agrarsektor in der jeweils geltenden Fassung oder nach einer anderen De-minimis-Verordnung **beantragt oder bewilligt** bekommen haben, und wenn ja, wann und in welcher Höhe. De-minimis-Beihilfen werden von der Beihilfe gewährenden Stelle ausdrücklich als solche bezeichnet.

Falls Sie De-minimis-Beihilfen empfangen haben, hat Ihnen die Beihilfe gewährende Stelle eine De-minimis-Bescheinigung ausgehändigt.

Beim ersten Anmelden in FIONA 2026 werden die Angaben zu De-minimis-Beihilfen eingespielt, soweit diese der Landwirtschaftsverwaltung vorliegen.

Bitte beachten Sie, dass Sie die voreingespielten De-minimis-Beihilfen prüfen und ggf. ergänzen oder korrigieren und deren Richtigkeit bestätigen müssen.

Bitte tragen Sie in der Tabelle **keine** De-minimis-Beihilfen zur Maßnahme **SLG, LPR-A** oder **SchALVO** ein. Das gilt auch dann, wenn Sie noch die Bewilligung von De-minimis-Beihilfen erwarten. Alle relevanten De-minimis-Angaben der Maßnahmen des Gemeinsamen Antrags werden automatisch berücksichtigt.

Ausnahmen:

Bei **Verbundenen Unternehmen** und bei **Hofübergaben** sind für SLG, LPR-A und SchALVO die De-minimis-Angaben manuell zu erfassen.

Sollten sich bis zur Bewilligung von SLG AJ 2026, LPR 2026 oder SchALVO AJ 2025 Änderungen bei Ihren De-minimis-Angaben ergeben, informieren Sie bitte die ULB darüber.

Anhand der Angaben zu den bereits bewilligten oder beantragten (bisher noch nicht bewilligten) De-minimis-Beihilfen wird geprüft, ob der für den Agrarsektor geltende Höchstbetrag von 50.000 Euro in den letzten drei Jahren (Bezugszeitraum) sowie ggf. die Höchstbeträge weiterer Sektoren (Fischerei 30.000 Euro, Gewerbe 300.000 Euro) eingehalten werden. Ist der berechnete Bewilligungsbetrag größer als das freie Restfördervolumen, wird die Beihilfe anteilig entsprechend dem freien Restfördervolumen gewährt.

14.2. Beispiel zur Einhaltung der Obergrenzen

Ein Landwirt stellt einen Antrag auf SLG. Ihm wurden in den letzten drei Jahren keine Agrar-De-minimis-Beihilfen bewilligt, und er hat auch keine weiteren beantragt. Allerdings wurden ihm im gewerblichen Sektor 290.000 Euro Investitionsbeihilfe nach der Verordnung (EU) Nr. 2023/2831 in der jeweils geltenden Fassung bewilligt. Die Obergrenze nach dieser Verordnung beträgt 300.000 Euro. Daher kann ihm nur noch eine Agrar-De-minimis-Beihilfe in Höhe des verbleibenden Restfördervolumens von 10.000 Euro gewährt werden, obwohl nach der geltenden Agrar-De-minimis-Verordnung grundsätzlich eine Förderung von bis zu 50.000 Euro zulässig wäre.

14.3. Grundsätzliches zu De-minimis-Beihilfen

Als Beihilfen werden Zuwendungen bezeichnet, die für das empfangende Unternehmen einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber einem Konkurrenzunternehmen bedeuten, welches eine solche Zuwendung nicht erhält. Da eine Beihilfe nur einem oder einigen Marktteilnehmenden zugutekommt, kann sie nach Auffassung der Europäischen Kommission den Wettbewerb verzerren. Solche wettbewerbsverzerrenden Beihilfen an Unternehmen oder Produktionszweige sind in der Europäischen Union verboten, wenn sie den Handel zwischen den EU-Mitgliedstaaten beeinträchtigen (Art.107 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)).

Manche Beihilfen, sogenannte De-minimis-Beihilfen, sind so gering, dass ihre Auswirkungen auf den Wettbewerb

nicht spürbar sind. Sie müssen daher nicht von der Europäischen Kommission genehmigt werden, sondern können ohne deren Zustimmung von den Mitgliedstaaten direkt gewährt werden. Allerdings hat die Europäische Kommission das Recht, die Durchführung dieser Maßnahmen zu kontrollieren. Ihre Gewährung ist daher an bestimmte Bedingungen geknüpft.

14.4. Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Gewährung von De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor (landwirtschaftliche Primärerzeugung) ist die Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 in der jeweils geltenden Fassung.

Neben Agrar-De-minimis-Beihilfen sind auch De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EU) 2023/2831 für den gewerblichen Bereich sowie nach der Verordnung (EU) 717/2014 für den Fischereisektor bei der Berechnung des maximal zulässigen Förderbetrages zu berücksichtigen. De-minimis-Beihilfen nach der Verordnung (EU) 2023/2832 (DAWI) können zusätzlich gewährt werden und müssen bei der Berechnung des zulässigen Förderbetrages nicht berücksichtigt werden (siehe auch Kapitel 14.8).

14.5. Wie erfährt das Unternehmen die Höhe einer De-minimis-Beihilfe?

In einer Anlage zum Zahlungsbescheid für eine De-minimis-Beihilfe, der sogenannten De-minimis-Bescheinigung, wird unter anderem mitgeteilt, wie hoch der auf die Beihilfe entfallende Subventionswert (Bruttosubventionsäquivalent) ist. Die De-minimis-Bescheinigung muss mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden, damit sie bei einer Kontrollanfrage kurzfristig vorgelegt werden kann.

14.6. Bruttosubventionsäquivalent

Da es unterschiedliche Beihilfeformen gibt (z. B. nicht rückzahlbare Zuschüsse, Bürgschaften, Steuervergünstigungen, zinsverbilligte Darlehen), ist der finanzielle Vorteil so darzustellen, dass alle Beihilfeformen miteinander verglichen werden können. Aus diesem Grund wird für jede De-minimis-Beihilfe berechnet, mit welchem Geldbetrag die durch sie gewährte Vergünstigung gleichgesetzt werden kann. Der Betrag dieser Vergünstigung wird als Subventionswert oder auch Bruttosubventionsäquivalent bezeichnet. Bei Maßnahmen wie SLG, LPR und SchALVO, die als Zuschüsse gelten, entspricht der Subventionswert der Fördersumme.

14.7. De-minimis-Höchstbetrag, Verbundene Unternehmen, Unternehmensfusionen, -übernahmen etc.

Damit mehrere De-minimis-Beihilfen in der Summe nicht doch zu einer Wettbewerbsverzerrung führen, gilt für Agrar-De-minimis-Beihilfen ein Höchstbetrag von 50.000 Euro innerhalb von drei Jahren. Bei jeder Neubewilligung einer De-minimis-Beihilfe muss sichergestellt sein, dass dieser Schwellenwert nicht überschritten wird.

Bei der Berechnung der Förderung ist nicht nur das Unternehmen, das eine Zuwendung erhält, zu berücksichtigen, sondern ggf. auch ein mit diesem Unternehmen **„verbundenes“ Unternehmen**. Miteinander verbundene Unternehmen sind als ein sog. **„einziges Unternehmen“** anzusehen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Ein Unternehmen hält die Mehrheit der Stimmrechte der Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens.
- Ein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unternehmens zu bestellen oder abzuberufen.
- Ein Unternehmen ist gemäß eines mit einem anderen Unternehmen geschlossenen Vertrags oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf dieses Unternehmen auszuüben.
- Ein Unternehmen, das Anteilseigner oder Gesellschafter eines anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit anderen Anteilseignern oder Gesellschaftern dieses anderen Unternehmens getroffenen Vereinbarung die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der Stimmrechte von dessen Anteilseignerinnen oder Anteilseignern oder Gesellschafterinnen oder Gesellschaftern aus.

Auch Unternehmen, die über ein anderes Unternehmen oder über mehrere andere Unternehmen zueinander in einer der oben genannten Beziehungen stehen, werden als ein einziges Unternehmen betrachtet. Eine Verbindung zwischen Unternehmen über **natürliche Personen** findet hingegen bei den vorgenannten Überlegungen bzgl. De-minimis keine Berücksichtigung.

Im Falle von Unternehmensfusionen oder -übernahmen müssen alle De-minimis-Beihilfen, die den betroffenen Unternehmen in den letzten drei Jahren gewährt wurden, bei der Prüfung der Einhaltung der Obergrenze berücksichtigt werden. Die Rechtmäßigkeit der zuvor gewährten De-minimis-Beihilfen wird dadurch jedoch nicht in Frage gestellt.

Im Falle von Unternehmensaufspaltungen müssen die zuvor erhaltenen De-minimis-Beihilfen nach Möglichkeit den jeweiligen Betriebsteilen zugewiesen werden. Ist das nicht möglich, erfolgt eine Zuweisung auf der Grundlage des Buchwerts des Eigenkapitals der neuen Unternehmen.

14.8. Kumulierung mit anderen De-minimis-Beihilfen

Landwirtschaftliche Unternehmen können auch in anderen Bereichen (Sektoren) tätig sein und auch dort De-minimis-Beihilfen erhalten. Agrar-De-minimis-Beihilfen dürfen mit De-minimis-Beihilfen aus den anderen Sektoren kumuliert werden, sofern die Beihilfen eindeutig dem jeweiligen Sektor zugeordnet werden können und die Obergrenzen der anderen Bereiche (Fischerei und Aquakultur: 30.000 Euro; Gewerbe: 300.000 Euro) dabei nicht überschritten werden. Der Höchstbetrag im Sektor Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) von 750.000 Euro darf unabhängig davon gewährt werden.

14.9. Veröffentlichung von De-minimis-Beihilfen im zentralen EU-De-minimis-Register

Ab 2026 werden De-minimis-Beihilfen durch die Bewilligungsstellen im eAidRegister der Europäischen Kommission (eAIR) veröffentlicht.

15. Erschwernisausgleich Pflanzenschutz (EAPS)

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → EAPS

15.1. Allgemeines

Mit dem EAPS werden wirtschaftliche Nachteile aufgrund besonderer Einschränkungen bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln im Zusammenhang mit der Umsetzung der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie ausgeglichen. Förderfähig ist der in § 4 Absatz 1 der Pflanzenschutzanwendungsverordnung festgelegte Verzicht auf die Anwendung bestimmter Pflanzenschutzmittel in Naturschutzgebieten, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des § 30 BNatSchG mit Ausnahme von Trockenmauern im Weinbau. Zuwendungen im Zusammenhang mit der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie dürfen nur bei Nachteilen gewährt werden, die sich aus Anforderungen ergeben, die über die GLÖZ-Standards im Sinne der Verordnung (EU) 2021/2115 und den einschlägigen Kriterien und Mindesttätigkeiten hinausgehen. Die Beihilfe erfolgt auf der Grundlage der aktuellen Verwaltungsvorschrift des MLR zum EAPS in der jeweils geltenden sowie unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit entsprechender Haushaltsmittel durch den jeweiligen Haushaltsgesetzgeber des Bundes und des Landes Baden-Württemberg. Änderungen sind möglich.

15.2. Förderung

Die Höhe der Beihilfe beträgt

- 382 Euro je Hektar produktiv genutzter Ackerfläche,
- 1.527 Euro je Hektar produktiv genutzter Dauerkulturen (nur Wein- und Obstbauflächen).

Flächen, die nicht produktiv genutzt werden, können nicht gefördert werden.

Bei der Förderung werden nur zusammenhängende Flächen von mindestens 500 m² berücksichtigt.

Bitte beachten Sie, dass der erforderliche Mindestbewilligungsbetrag 50 Euro/Antrag beträgt.

15.3. Beantragung

Die Beantragung des EAPS erfolgt pauschal dadurch, dass Sie in FIONA in **Abschnitt EP1 Zeile 1 und im Abschnitt EP2 Zeile 1 ankreuzen**. Die Ermittlung der förderfähigen Flächen wird zentral durchgeführt.

15.4. Förderausschluss

Die Beihilfe wird nicht gewährt für Flächen,

- für welche eine Ausnahmegenehmigung vom Pflanzenschutzmittelanwendungsverbot nach § 34 NatSchG in Naturschutzgebieten oder nach § 4 Absatz 2 PflSchAnwV für Naturdenkmale und gesetzlich geschützte Biotope vorliegt oder
- für welche eine Förderung nach der LPR beantragt wird
- für welche eine Förderung für eine oder mehrere der folgenden FAKT-Maßnahmen beantragt wird:
 - FAKT D2 (Ökologischer Landbau)
 - FAKT E1.2 (Begrünungsmischungen im Acker-/Gartenbau),
 - FAKT E3 (Herbizidverzicht im Ackerbau)
 - FAKT E4 (Ausbringung von Trichogramma bei Mais)
 - FAKT E5 (Nützlingseinsatz im Gewächshaus oder Folientunnel)
 - FAKT E6 (Pheromoneinsatz im Obstbau)

- FAKT E11 (Herbizidfreie Bewirtschaftungssysteme in Dauerkulturen)
- FAKT E13.1 (Erweiterter Drillreihenabstand in Getreide)
- FAKT E 13.2 (Erweiterter Drillreihenabstand mit blühender Untersaat in Getreide)
- FAKT E15 (Extensive Biomassepflanzen: Mehrjährige artenreiche Wildpflanzenmischungen)
- für die ÖR6 (Bewirtschaftung von Acker- oder Dauerkulturfleichen des Betriebes ohne Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln) beantragt wird

Hinweis: Der Erschwernisausgleich Pflanzenschutz kann in Einzelfällen, bei denen die FAKT-Maßnahmen in Naturschutzgebieten, Nationalparks, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen abgelehnt werden, gewährt werden, sofern sich die gesamte Schlagfläche im Schutzgebiet befindet. Lesen Sie bitte hierzu die entsprechenden Abschnitte zu den einzelnen FAKT-Maßnahmen durch.

16. Mehrgefahrenversicherung (MGV)

Gemeinsamer Antrag → Maßnahmen → MGV

16.1 Neuerungen für das Antragsjahr 2026

- Die Mehrgefahrenversicherung kann ausschließlich **im Rahmen des Gemeinsamen Antrags über FIONA** beantragt werden.
- Das Risiko „Hagel“ und die Kulturgruppe Hopfen (NC 856) werden ab 2026 zusätzlich mit aufgenommen. Zuwendungsfähig sind Versicherungsprämien somit ab 2026 für Versicherungen des Fruchtertrages für in Baden-Württemberg gelegene Anbauflächen gegen die Risiken Hagel, Starkfrost, Sturm und Starkregen für die in der Anlage 1 der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung aufgeführten Kulturen des Obst-, Wein- und Hopfenanbaus.
- Abweichend von Nummer 1.2 zu § 44 VV-LHO dürfen Zuwendungen im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung auch für Vorhaben bewilligt werden, die bereits begonnen worden sind. Aus dieser allgemeinen Genehmigung des vorzeitigen Beginns kann jedoch kein Anspruch auf eine Zuwendung abgeleitet werden. Der vorzeitige Beginn, d. h. der Abschluss des Versicherungsvertrages, erfolgt auf eigenes Risiko des Antragstellers.
- Ab 2026 müssen die Nachweise nur noch von den zur Vor-Ort-Kontrolle ausgewählten Betriebe, nach Aufforderung durch das Regierungspräsidium Stuttgart, eingereicht werden.
- Nachweise ab 2026:
 - a) Versicherungsschein oder anderer Nachweis, aus welchem Versicherungsnehmer, Versicherungsart, Versicherungsnummer, Bedingung des Versicherungsschutzes, Versicherungssumme und Laufzeit der Versicherung hervorgeht
 - b) Prämienrechnung für das Antragsjahr
 - c) Belege zur Zahlung der Versicherungsprämie (Zahlungsbeleg)

- Des Weiteren müssen die Versicherungsprämien, wie bisher, vollständig bis zum **30. September** bezahlt sein.

16.2 Allgemeines

Ziel der Zuwendung ist die Stärkung der eigenverantwortlichen Risikovorsorge landwirtschaftlicher Betriebe, um eine wachsende Destabilisierung der landwirtschaftlichen Einkommen und erhöhte Einkommensverlustrisiken, insbesondere aufgrund einer zunehmenden Häufigkeit und höherer Ausmaße extremer Wetterereignisse, die aufgrund des Klimawandels vermehrt auftreten, zu mindern. Der Abschluss von Versicherungen gegen bestimmte Risiken dient der Liquiditäts- und Existenzsicherung landwirtschaftlicher Unternehmen beim Auftreten bestimmter Schadereignisse. Durch die finanzielle Unterstützung von Landwirtinnen und Landwirten bei Versicherungsprämien für bestimmte Witterungsrisiken und einer damit verbundenen breiteren Inanspruchnahme von Versicherungen kann ein Beitrag zur Stärkung der Krisenfestigkeit landwirtschaftlicher Betriebe geleistet werden.

Es sind nur Verträge mit Versicherungsunternehmen zuwendungsfähig, die zuvor eine Rahmenvereinbarung mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz abgeschlossen haben. Dies sind folgende Versicherungsunternehmen:

- Vereinigte Hagel VVaG
- Allianz Agrar AG
- Versicherungskammer Bayern

16.3 Förderung

Die Förderung umfasst bis zu 50 % der jährlichen Versicherungsprämie für Versicherungen gemäß der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung (ausgenommen Umsatzsteuer, Skonti, Beiträge, Gebühren und sonstige Steuern).

Das Förderprogramm steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der entsprechenden Haushaltsmittel.

Entsprechend der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung sind nur Versicherungen zuwendungsfähig, bei denen im Versicherungsvertrag ein Selbstbehalt von mindestens 20 Prozentpunkten (Abzugsfranchise) sowie eine Maximalentschädigung von höchstens 80 Prozent der Versicherungssumme vereinbart wurden und kulturspezifische Höchsthektarwerte für die Versicherungssumme eingehalten werden. Eine darüberhinausgehende Risikoabsicherung ist zulässig, jedoch nicht zuwendungsfähig.

16.4 Fördervoraussetzungen

Fördervoraussetzungen für die Teilnahme an der MGV sind, dass

- der Antragstellende aktiver Betriebsinhaber ist,
- sich die versicherten Flächen in Baden-Württemberg befinden,
- ein gültiger Versicherungsvertrag für eine Versicherung nach Maßgabe der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung vorliegt,
- die Versicherungsprämie bis zum 30. September vollständig bezahlt wird,
- die erforderlichen Nachweise, falls durch das Regierungspräsidium Stuttgart angefordert, fristgerecht eingereicht werden,
- die versicherte Fläche je Kulturgruppe, für die eine Zuwendung beantragt wird, mindestens 0,3 Hektar beträgt,
- jede beantragte Fläche gegen mindestens 2 der förderfähigen Risiken (Hagel, Starkfrost, Sturm, Starkregen) versichert sein muss.

16.5 Beantragung

Die Beantragung der MGV erfolgt dadurch, dass Sie in FIONA im **Abschnitt MG1 die Zeilen 1 und 2 ankreuzen**.

Die Auswahl des Versicherungsunternehmens je MGV-Kulturgruppe erfolgt in der Tabelle unter **MG2**. Hier werden Ihnen die Gesamtsummen der versicherten Flächen je MGV-Kulturgruppe angezeigt.

Zudem müssen Sie bei der „**Erklärung zur Mehrgefahrenversicherung**“ im **Abschnitt MG3 die Zeilen 1 und 2 ankreuzen**.

Die Auswahl der für die MGV relevanten Teilschläge erfolgt in der Teilschlagbearbeitung unter dem Unterpunkt

„Mehrgefahrenversicherung im Obst- und Weinbau“ durch Setzen eines Kreuzes beim Feld „MGV“.

Förderfähig sind folgende NutzungsCodes:

- **Kern- und Steinobst:** NC 821 + NC 825 + NC 826
- **Strauchbeeren:** NC 827 + NC 829
- **Erdbeeren:** NC 707
- **Wein- und Tafeltrauben:** NC 843 + NC 848
- **Hopfen:** NC 856

16.6 Nachweise und Fristen

Förderantrag

Der Förderantrag muss bis zum **31. Mai (Ausschlussfrist)** über FIONA eingereicht werden

Nachweise

Hinweis: Die nachfolgenden Nachweise müssen nur von den zur Vor-Ort-Kontrolle ausgewählten Antragstellenden, nach Aufforderung durch das Regierungspräsidium Stuttgart, über FIONA eingereicht werden:

- a) Versicherungsschein oder anderer Nachweis, aus welchem Versicherungsnehmer, Bedingung des Versicherungsschutzes, Versicherungssumme und Laufzeit der Versicherung hervorgeht
- b) Prämienrechnung für das Antragsjahr
- c) Belege zur Zahlung der Versicherungsprämie (Zahlungsbeleg)

16.7 Verwendungsnachweis

Der Nachweis des vollständigen Zahlungseingangs muss vom Versicherungsunternehmen bis spätestens **30. September** jeden Jahres der Bewilligungsbehörde vorgelegt werden. Daher sind für Versicherungsprämien im Rahmen der Verwaltungsvorschrift Mehrgefahrenversicherung unterjährige Zahlungsweisen ausgeschlossen. Die **Bestätigung des Zahlungseingangs dient als Verwendungsnachweis**. Erfolgt der Nachweis wegen verspätet oder verfristet beim Versicherungsunternehmen eingegangener vollständiger Zahlung der Versicherungsprämien nicht fristgerecht, so führt dies für die betreffende antragstellende Person zum Förderausschluss im betreffenden Antragsjahr. In begründeten Ausnahmefällen (Härtefällen) kann die Bewilligungsbehörde abweichende Regelungen treffen.

Die Antragstellenden müssen Ihrem Versicherungsunternehmen eine schriftliche Vollmacht zur Erbringung des Verwendungsnachweises erteilen.

17. Fristen, Kontrollen und Sanktionen

17.1. Flächen- und tierbezogene Direktzahlungen und flächen- und tierbezogene Maßnahmen des ELER

17.1.1 Rechtsgrundlagen

Die im GAP-Strategieplan für die Bundesrepublik Deutschland aufgenommenen flächen- und tierbezogenen Direktzahlungen (Titel III Kapitel II der Verordnung (EU) 2021/2115) und die flächen- und tierbezogenen Maßnahmen des ELER (Titel III Kapitel IV Verordnung (EU) 2021/2115) unterliegen der Verordnung (EU) 2021/2116,

der Verordnung (EU) Nr. 2022/1172 und der Verordnung (EU) 2022/1173 in der jeweils gültigen Fassung. Die genannten Verordnungen enthalten die Rahmenbedingungen für das InVeKoS. Dieses hat die wirksame Durchführung der Maßnahmen und die Vermeidung von ungerechtfertigten Zahlungen zum Ziel und wird durch das GAPInVeKoSG und die GAPInVeKoSV in der jeweils gültigen

Fassung für das Antragsverfahren und die Direktzahlungen umgesetzt. Für den Bereich der flächen- und tierbezogenen ELER-Maßnahmen gelten die im GAPRefG BW und der Zweiten GAPRefVO BW des Landes festgelegten Regelungen, die weitgehend in Anlehnung an das GAPInVeK-oSG und die GAPInVeKoSV ausgestaltet sind.

17.1.2 Kontrollen

Die mit der Beantragung eingegangenen Verpflichtungen und Auflagen sind Gegenstand von Verwaltungskontrollen, die durch das Flächenüberwachungssystem AMS und gegebenenfalls Kontrollen vor Ort ergänzt werden. In das Flächenüberwachungssystem integriert sind alle Flächenmaßnahmen mit Beteiligung von EU-Finanzmitteln (Direktzahlungen einschl. ÖR, AZL, FAKT II, LPR-A-Verpflichtungen, UZW) sowie die SLG. Alle für diese Maßnahmen beantragten Flächen werden dabei einer regelmäßigen automatisierten Satellitendatenauswertung unterzogen, die eine Beobachtung, Verfolgung und Bewertung landwirtschaftlicher Tätigkeiten hinsichtlich korrekter Beantragung einschließlich Bestimmung der landwirtschaftlichen Fläche, der landwirtschaftlichen Tätigkeit und Bewirtschaftung einer Fläche und die darauf angebaute Kulturart beurteilt. Flächenbesichtigungen vor Ort sind nur in Ausnahmefällen erforderlich, um besonders verstoßgefährdete förderrechtliche Verpflichtungen, die weder durch Nachweise seitens der antragstellenden Person noch durch Satellitendaten oder georeferenzierte Fotos ausgewertet werden können, hinsichtlich ihrer Einhaltung zu überwachen. Weiter werden Vor-Ort-Kontrollen für die tierbezogenen Direktzahlungen (Gekoppelte Zahlungen für Mutterkühe sowie für Mutterschafe und -ziegen (gekoppelte Tierprämien)) und bestimmte FAKT II-Maßnahmen mit Tierbezug (z. B. FAKT II C3, G1, G2 – G7) durchgeführt und können jederzeit vorgenommen werden. Die Auswahl der im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen zu prüfenden tierbezogenen Anträge erfolgt überwiegend aufgrund einer Risikoanalyse. Ein weiterer Teil der zu prüfenden Anträge wird nach einem Zufallsverfahren ausgewählt.

Unabhängig vom angewendeten Kontrollsystem sind festgestellte Verstöße bzw. Versäumnisse gemäß den EU-Bestimmungen zu sanktionieren, **sofern die antragstellende Person nicht von der Möglichkeit Gebrauch macht, innerhalb der zulässigen Frist (30. September des Antragsjahres) die Antragsangaben entsprechend zu korrigieren.** Die ULB ist dabei berechtigt, Antragsangaben auch von sich aus zu korrigieren, sofern die antragstellende Person trotzdem noch die Möglichkeit hat, der Korrektur zu widersprechen. Für Feldbesichtigungen und Vor-Ort-Kontrollen gelten dabei abweichende Bestimmungen (vgl. nachfolgender Abschnitt 17.1.3.2).

Nachfolgend sind sowohl die Grundzüge der Änderungs- und Korrekturmöglichkeiten als auch der Sanktionsregeln aufgeführt. Weitergehende Einzelregelungen können den oben genannten Verordnungen bzw. den Förderrichtlinien zu den jeweiligen Maßnahmen entnommen werden.

17.1.3 Fristen zur Einreichung und Änderung des Antrags

17.1.3.1 Verspätete Einreichung des Gemeinsamen Antrags

Der Gemeinsame Antrag muss bis spätestens 15. Mai 2026 (Ende der Einreichungsfrist) elektronisch über FIONA eingereicht werden.

Wird der Gemeinsame Antrag in der Zeit vom 16. Mai 2026 bis zum 31. Mai 2026 eingereicht, werden die Zahlungen – außer im Fall höherer Gewalt und bestimmten außergewöhnlichen Umständen – für jeden enthaltenen Antrag je Kalendertag Verspätung um je 1 % gekürzt. Entsprechendes gilt für jeden einzelnen Antrag, den Sie nach Einreichung des Gemeinsamen Antrags nach dem 15. Mai nachmelden. Anträge, die bis zum 31. Mai 2026 eingehen, werden als verfristet abgelehnt.

Beachten Sie bitte bei den Maßnahmen Gekoppelte Einkommensstützung für Mutterschafe und -ziegen sowie für Mutterkühe (Tierprämie), UuU und PHW-Einzelantragsteller, **dass Anträge, die nach dem 15. Mai 2026 eingereicht werden, als verfristet abgelehnt werden. Abweichend davon gilt für Anträge von Pheromongemeinschaften im Rahmen der PHW, dass sie als verfristet abgelehnt werden, sofern sie nach dem 15. Juni 2026 eingereicht werden.**

Fristversäumnis aus Gründen höherer Gewalt oder außergewöhnlicher Umstände: Die Fälle von höherer Gewalt und außergewöhnlicher Umstände sind eng begrenzt. Maßstab ist dabei nicht das eigene Empfinden einer „Härte“, sondern dass der Umstand außerhalb des eigenen Einflussbereiches liegt. D. h. trotz aller aufgewendeten Sorgfalt muss es für die betroffene Person unmöglich gewesen sein, eine fristgerechte Antragstellung sicher zu stellen oder dies wäre nur durch unverhältnismäßige Maßnahmen möglich gewesen. Sobald die betroffene Person wieder in der Lage ist, den Gemeinsamen Antrag zu stellen, muss die Antragstellung innerhalb von 15 Werktagen elektronisch in FIONA nachgeholt werden und es müssen zugleich geeignete Nachweise (zum Beispiel ein ärztliches Attest), mit dem der Fall höherer Gewalt oder die außergewöhnlichen Umstände zweifelsfrei belegt werden können, vorgelegt werden, ansonsten ist der Antrag endgültig verfristet. Sofern die elektronische Einreichung der Nachweise über FIONA nicht möglich ist, kann die Einreichung ausnahmsweise schriftlich bei der zuständigen ULB erfolgen.

17.1.3.2 Änderung eines eingereichten Gemeinsamen Antrags

Bis spätestens 31. Mai ist eine Änderung bzw. Ergänzung eines eingereichten Gemeinsamen Antrags bzw. einzelner Anträge innerhalb des Gemeinsamen Antrags möglich. Die Mitteilung der Änderung/Ergänzung kann nur über eine erneute elektronische Einreichung über FIONA erfolgen (vgl. Kapitel 4).

Folgende Änderungen/Ergänzungen sind ohne Kürzungen der jeweiligen Zahlungen bis einschließlich 31. Mai 2026 möglich: